

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 92 - 93/2531

นางสาวอายุพร วิเชียรทวี

โจทก์

นายวรชาติ โชตะมังสะ

จำเลย

นายวรชาติ โชตะมังสะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความเดียวกันสำนวนแรกโจทก์
ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 สำนวนหลังโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระ
ราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นทั้ง
สองสำนวนต่างได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้
พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีทั้งสองสำนวนรวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลาย
กรรม ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดฐานออกเช็คในสำนวนแรกกระทงหนึ่งจำ
คุก 1 ปี ฐานออกเช็คในสำนวนหลังอีกกระทงหนึ่ง จำคุก 1 ปี รวม 2 กระทง จำคุก
2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษา

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 101 แผ่นที่ 3,105)

จำเลยทั้งสองสำนวนยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 102 แผ่นที่ 7,102 แผ่นที่ 2)

จำเลยทั้งสองสำนวนเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้ว ครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 98)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสำนวนละ 200,000 บาท รวม 2 สำนวน เป็นเงินจำนวน 400,000 บาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสำนวนละ 200,000 บาท รวม 2 สำนวน เป็นเงินจำนวน 400,000 บาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ